

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2188/2532

นาง สำรวย ศรีโสภ ณ
นาย ถิน ศรีโสภ ณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107, มาตรา 850, มาตรา 852, มาตรา 1750 วรรคสอง

โจทก์จำเลยได้ เจรจากันเรื่องทรัพย์สินมรดกของบิดามารดา ฝ่ายจำเลยเสนอให้
โคแก่โจทก์ 3 ตัว เท่านั้น ฝ่ายโจทก์ยืนยันจะขอแบ่งที่นาด้วยและโจทก์จำเลยลงชื่อ
ไว้ในบันทึกเช่นนี้ ถือว่าบันทึกดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง
โจทก์จำเลยในเรื่องทรัพย์สินอื่นที่มีไ้ที่ดิน เมื่อโจทก์ได้รับโคไป 3 ตัว ตาม ข้อ
ตกลงดังกล่าวแล้ว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอแบ่งทรัพย์สินอื่นจากจำเลยได้ เว้นแต่
ที่ดินซึ่ง เดิม เป็นทรัพย์สินมรดกของบิดามารดา และบ้านซึ่ง เป็นส่วนควบ.

โจทก์จำเลยได้ เจรจากันเรื่องทรัพย์สินมรดกของบิดามารดา ฝ่ายจำเลยเสนอให้
โคแก่โจทก์ 3 ตัว เท่านั้น ฝ่ายโจทก์ยืนยันจะขอแบ่งที่นาด้วยและโจทก์จำเลยลงชื่อ
ไว้ในบันทึกเช่นนี้ ถือว่าบันทึกดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง
โจทก์จำเลยในเรื่องทรัพย์สินอื่นที่มีไ้ที่ดิน เมื่อโจทก์ได้รับโคไป 3 ตัว ตาม ข้อ
ตกลงดังกล่าวแล้ว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอแบ่งทรัพย์สินอื่นจากจำเลยได้ เว้นแต่
ที่ดินซึ่ง เดิม เป็นทรัพย์สินมรดกของบิดามารดา และบ้านซึ่ง เป็นส่วนควบ.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ